

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 384/2545 พนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
นาง เลื่อน เจริญจันทร์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 277

ป.วิ.อ. มาตรา 227

จำเลยที่ 2 เป็นภริยาจำเลยที่ 3 ได้ช่วยจำเลยที่ 3 ถอดเสื้อผ้าผู้เสียหายออก
ระหว่างนั้นก็คอยปิดปากและจับแขนผู้เสียหายไว้เหนื่อศีรษะให้จำเลยที่ 3 กระทำ
ซ้ำเราจนสำเร็จความใคร่ ถือได้ว่าเป็นตัวการร่วมในการกระทำซ้ำเราผู้เสียหายแล้ว
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 83

การที่ผู้เสียหายเบิกความถึงเหตุการณ์หลังจากถูกกระทำซ้ำเราแล้วจำเลยที่ 2
และที่ 3 ช่มชู้ว่าหากเอาเรื่องไปบอกคนอื่นจะฆ่าให้ตาย ผู้เสียหายเคยเล่าเรื่องให้
จำเลยที่ 1 ฟังแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ ซ้ำยังถูกจำเลยที่ 2 ตบอีกอันเป็นเหตุสำคัญ
ที่ทำให้ผู้เสียหายเกรงกลัว ไม่กล้าเล่าให้ผู้ใดฟัง ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์อายุเพียง 14 ปี
เศษ มีการศึกษาน้อยไม่เคยอยู่ที่จังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นจังหวัดเกิดเหตุมาก่อน ไม่
ทราบว่สถานีดำรงจอยู่ที่ไหนและจะต้องดำเนินการอย่างไร เมื่อสบโอกาสเพราะบ้าน
เกิดเหตุปลดคน ผู้เสียหายจึงหนีกลับบ้านที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วเล่าเรื่องให้ ล. ฟัง
นั้น เป็นการเบิกความถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามลำดับและสม
เหตุผล แม้ว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วผู้เสียหายไม่ได้รับแจ้งความก็ไม่เป็นพิรุณเพราะถูกขู่
เอาไว้ส่วนที่ ล. เบิกความว่าไม่ได้รับแจ้งความทันทีเพราะไม่อาจตัดสินใจว่าจะ
จัดการอย่างไร เนื่องจากจำเลยที่ 1 เป็นผู้ที่มีพระคุณต่อผู้เสียหายมาก่อน ต้องรอ
ปรึกษามารดาจำเลยที่ 1 ก่อนแล้วจึงไปแจ้งความดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสามนั้น เมื่อ

ไม่ปรากฏว่า ล. เคยมีเหตุโกรธเคืองกับจำเลยที่ 3 มาก่อน จึงไม่มีเหตุให้ระวางสงสัยว่าจะกลั่นแกล้งหรือปรักปรำจำเลยที่ 3 คำเบิกความดังกล่าวของ ล. จึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 พรากเด็กหญิง ร. อายุ 14 ปีเศษ ไปจากนาย ล. บิดา ผู้ปกครอง ผู้ดูแล โดยปราศจากเหตุอันสมควรเหตุเกิดที่ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เกี่ยวพันกัน เมื่อวันที่ 1 และ 4 มิถุนายน 2542 เวลากลางคืนหลังเที่ยง และเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2542 เวลากลางคืนก่อนเที่ยง จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันใช้กำลังกดปล้ำและข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิง ร. ผู้เสียหายซึ่งมิใช่ภริยาของตน โดยจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นภริยาของจำเลยที่ 3 ช่วยกันจับแขน ขา อุดปากและถอดเสื้อผ้าผู้เสียหายให้ จำเลยที่ 3 ข่มขืนกระทำชำเราจนสำเร็จความใคร่ โดยผู้เสียหายไม่ยินยอมเหตุเกิดที่ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีขอให้ลงโทษตามกฎหมาย อาญา มาตรา 83, 91, 276, 277, 317

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรกประกอบด้วยมาตรา 83 การกระทำของจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็น

กระทรวงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 กระทรวง 4 ปี รวม 3 กระทรวง จำคุกคนละ 12 ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นนี้ รับฟังเป็นยุติได้ว่า เด็กหญิง ร. ผู้เสียหายเป็นบุตรนาย ล. และนาง ต. เกิดวันที่ 24 กรกฎาคม 2527 ขณะเกิดเหตุมีอายุ 14 ปีเศษ หลังจากนาย ล. เลิกกับนาง ต. แล้ว ได้อยู่กินฉันสามีภริยากับนางบุญล้น เทพเต็ม ผู้เสียหายเคยไปอาศัยอยู่กับนางนัย เทพเต็มมารดานางบุญล้น และบางครั้งก็ไปอาศัยอยู่กับจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นพี่สาวนางบุญล้น เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2542 จำเลยที่ 1 พาผู้เสียหายไปบ้านจำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นภริยาสามีกันโดยบอกผู้เสียหายว่าเพื่อให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 พาผู้เสียหายไปทำบัตรประจำตัวประชาชนระหว่างเกิดเหตุผู้เสียหายพักอยู่บ้านจำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียว ไม่ได้แบ่งเป็นสัดส่วน เพียงแต่ใช้ตู้เสื้อผ้าและผ้าม่านกันเป็นห้องนอนของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ตามภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุหมายเลข จ.3 มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 3 ว่า จำเลยที่ 3 ร่วมกับจำเลยที่ 2 กระทำชำเราผู้เสียหายตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 หรือไม่ เห็นว่า โจทก์มีผู้เสียหายเป็นพยานเบิกความว่า ระหว่างที่พยานพักอยู่บ้านจำเลยที่ 2 และที่ 3 นั้น พยานถูกจำเลยที่ 3 กระทำชำเรา 3 ครั้ง คือวันที่ 1 มิถุนายน 2542 เวลาประมาณ 22 นาฬิกา และวันที่ 4 มิถุนายน 2542 เวลาประมาณ 23 นาฬิกา ถูกกระทำชำเราครั้งละ 1 ครั้ง ส่วนวันที่ 6 มิถุนายน 2542 เวลาประมาณ 1 นาฬิกา ถูกกระทำชำเรา 2 ครั้ง โดยทั้งสามครั้งดังกล่าวจำเลยที่ 2 เป็นคนพาพยานซึ่งนอนอยู่ห้องโถงหน้าห้องนอนของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไปให้จำเลยที่ 3 กระทำชำเราในห้องนอนของจำเลยที่ 2 และที่ 3 โดยจำเลยที่ 2 และที่ 3 ช่วยกันถอดเสื้อผ้าของพยานออก ระหว่างนั้นจำเลยที่ 2

คอยปิดปากพยานและจับแขนพยานไว้เหนือศีรษะให้จำเลยที่ 3 กระทำซ้ำเราจน
สำเร็จความใคร่ของจำเลยที่ 3 แล้วจำเลยที่ 2 และที่ 3 พุดขู่ว่าหากเอาเรื่องไปบอก
คนอื่นจะถูกฆ่า พยานกลัวและคิดจะหนีแต่ก็ไม่มีโอกาส พยานเคยเล่าเรื่องให้จำเลย
ที่ 1 ฟังแล้ว แต่ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือและยังถูกจำเลยที่ 2 ตบอีกด้วย ต่อมาวันที่
15 มิถุนายน 2542 เวลาประมาณ 15 นาฬิกา ที่บ้านเกิดเหตุปลดคน พยานจึงหนี
กลับบ้านแล้วเล่าเรื่องให้นาย ล. และนาง น. ฟังแล้วพากันไปแจ้งความและนำเจ้า
พนักงานตำรวจไปจับกุมจำเลยทั้งสาม ผู้เสียหายซึ่งเป็นประจักษ์พยานเบิกความถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามลำดับและสมเหตุผลแม้ว่าเมื่อเกิดเหตุ
แล้วผู้เสียหายไม่ได้รีบแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจก็ไม่ใช่พิรุณ เนื่องจากผู้เสีย
หายถูกจำเลยที่ 2 และที่ 3 ขู่ว่าจะฆ่าหากเอาเรื่องไปบอกคนอื่นตั้งแต่คืนแรกที่เกิด
เหตุแล้ว ผู้เสียหายเคยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้จำเลยที่ 1 ฟัง แต่ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือ
ซ้ำยังถูกจำเลยที่ 2 ตบเสียอีกเมื่อได้ทราบเช่นนั้น อันเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้เสียหาย
เกรงกลัวและไม่กล้าเล่าให้ผู้ใดฟังอีก ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์อายุเพียง 14 ปีเศษ มีการ
ศึกษาน้อย ไม่เคยอยู่ที่จังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่เกิดเหตุมาก่อน จึงอาจไม่ทราบ
ว่าสถานีตำรวจอยู่ที่ไหนและจะต้องดำเนินการอย่างไร จนกระทั่งสบโอกาสเมื่อบ้าน
เกิดเหตุปลดคน ผู้เสียหายจึงหนีกลับบ้านที่จังหวัดเพชรบุรี แล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น
ให้นาย ล. และนาง น. ฟัง ซึ่งบุคคลทั้งสองดังกล่าวก็เบิกความสอดคล้องต้องกันกับ
ผู้เสียหายมีเหตุผลน่าเชื่อถือ การที่นาย ล. ไม่รีบแจ้งความทันทีที่ได้รับทราบจากผู้
เสียหายคงเป็นเพราะยังไม่อาจตัดสินใจได้ว่าควรจะจัดการอย่างไรดี ทั้งนี้เพราะ
จำเลยที่ 1 เป็นผู้ที่มีพระคุณต่อผู้เสียหายมาก่อน เห็นได้จากนาย ล. ต้องรอปรึกษา
หาหรือนาง น. มารดาจำเลยที่ 1 เสียก่อน แล้วจึงไปแจ้งความดำเนินคดีแก่จำเลยทั้ง
สามพยานโจทก์ทั้งสามดังกล่าวไม่เคยมีเหตุโกรธเคืองจำเลยที่ 3 มาก่อนจึงไม่มีเหตุ
ให้ระแวงสงสัยว่าจะกลั่นแกล้งหรือปรักปรำจำเลยที่ 3 ให้ต้องรับโทษ คำเบิกความ
ของพยานดังกล่าวจึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือและการที่แพทย์ตรวจไม่พบร่องรอยการกระ

ทำซ้ำเรานั้น ก็ไม่เป็นพิรุณตามที่จำเลยที่ 3 ฎีกา เนื่องจากแพทย์ได้ตรวจร่างกายผู้เสียหายหลังเกิดเหตุครั้งหลังสุดแล้วถึง 14 วัน จึงไม่พบอสุจิในช่องคลอดหรือบาดแผลที่อวัยวะเพศของผู้เสียหาย พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคง คำพยานจำเลยที่ 3 ซึ่งอ้างว่าจำเลยที่ 3 ไม่ได้กระทำความผิดนั้นเป็นเพียงคำเบิกความลอย ๆ ไม่อาจฟังหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 3 ร่วมกับจำเลยที่ 2 กระทำซ้ำเราผู้เสียหายที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 3 มานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 3 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เจริญวิทย์ ทองสอน-ไพศาล เจริญวุฒิ-วิชัย วิสิทธิ์วงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ